

email-haendler-an-mandantin-termin-juni.eml

emails/email-haendler-an-mandantin-termin-juni.eml

Von	Elektrohaus Brückner Service <service@elektrohaus-brueckner.de>
An	Amalie von Reichenbach <amalie.reichenbach@privatpost.de>
Datum	Wed, 22 Apr 2026 16:05:00 +0200
Betreff	AW: VestaCool FR-900 - Termin

Sehr geehrte Frau von Reichenbach,

wir können vor dem 18.06.2026 keinen autorisierten Termin anbieten. Bitte beachten Sie, dass Eingriffe durch nicht autorisierte Werkstätten Garantieansprüche gefährden können.

Freundliche Grüße

Elektrohaus Brückner GmbH

email-hausverwaltung-an-mandantin-wasserschaden.emlemails/email-hausverwaltung-an-mandantin-wasserschaden.eml

Von	Hausverwaltung Rheinufer 14 <info@hv-rheinufer14.de>
An	Amalie von Reichenbach <a.vonreichenbach@mailbox-koeln.de>
Kopie	hausmeister@hv-rheinufer14.de
Datum	Tue, 12 May 2026 11:47:33 +0200
Betreff	Wohnung 3.2 - Feuchtigkeitsmeldung aus der Wohnung unter Ihnen und erhöhter Stromverbrauch

Sehr geehrte Frau von Reichenbach,

die Bewohnerin der Wohnung 2.2, Frau Cichon, hat uns am Wochenende einen feuchten Fleck an ihrer Küchendecke gemeldet, ungefähr 30 mal 40 Zentimeter, direkt unterhalb Ihrer Küchenzeile. Unser Hausmeister Herr Balke war gestern in beiden Wohnungen. In Ihrer Küche hat er hinter dem Einbaukühlschrank eine Wasserlache und Kondenswasser an der Geräterückwand festgestellt. Der Schlauch vom Eiswürfelmodul zur Wandarmatur war nach seinem Eindruck dicht, das Wasser scheint vom Gerät selbst zu kommen, das kann er aber nicht sicher sagen.

Wir haben die Stelle vorerst mit einer Auffangwanne versehen. Bitte lassen Sie das Gerät kurzfristig prüfen und teilen Sie uns mit, wer die Trocknung der Decke bei Frau Cichon übernimmt. Für die Gebäudeversicherung brauchen wir eine kurze Schilderung, seit wann das Problem besteht und ob bereits ein Techniker am Gerät war. Herr Balke meinte, sie hätten ihm gesagt, das Gerät mache seit dem Frühjahr Probleme und ein Werkstatttermin sei an einer Software-Sperre gescheitert; bitte bestätigen Sie uns das kurz schriftlich.

Noch ein Punkt: In der Betriebskostenabrechnung ist uns aufgefallen, dass der Zwischenzähler Ihrer Wohnung für März und April deutlich über den Vormonaten liegt (März 412 kWh, April 448 kWh, Vorjahresmonate jeweils um 260 kWh). Falls das Kühlgerät dauerhaft gegen die Warmluft ankämpft, würde das dazu passen, sagt Herr Balke. Die Zählerstände können Sie bei uns einsehen.

Bitte geben Sie uns bis zum 20. Mai eine Rückmeldung, sonst müssen wir die Trocknung selbst beauftragen und die Kostenfrage später klären.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Terhorst
Hausverwaltung Rheinufer 14 GmbH
Agrippinawerft 6, 50678 Köln
Telefon 0221 934 552-0

E-MAILS

email-hersteller-an-haendler-root-cause.eml

emails/email-hersteller-an-haendler-root-cause.eml

Von	VestaCool Service Engineering <engineering@vestacool.de>
An	Elektrohaus Brückner Service <service@elektrohaus-brueckner.de>
Datum	Fri, 15 May 2026 12:18:00 +0200
Betreff	FR-900 IceModule calibration fails

Bitte gegenüber Kunden nicht von Serienfehler sprechen. Firmware 5.4.8 erzeugt gehäuft IceModule-Calibration-Fails; root cause ist noch offen. Für sicherheitsrelevante Baugruppen bitte nur autorisierte Sessions verwenden.

email-mandantin-an-haendler-maengel.eml

emails/email-mandantin-an-haendler-maengel.eml

Von	Amalie von Reichenbach <amalie.reichenbach@privatpost.de>
An	service@elektrohaus-brueckner.de
Datum	Sat, 04 Apr 2026 10:42:00 +0200
Betreff	VestaCool FR-900 - Temperatur und Eiswürfelmodul

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kühlschrank hält die Temperatur nicht mehr zuverlässig. Das Eiswürfelmodul ist seit dem Update ohne Funktion. Bitte melden Sie sich kurzfristig.

Mit freundlichen Grüßen

Amalie von Reichenbach

email-puetz-an-anwaeltin-token-refused.eml

emails/email-puetz-an-anwaeltin-token-refused.eml

Von	Gregor Pütz <gregor.puetz@kaelte-puetz.de>
An	"Dr. Wendelgard Mertens" <mertens@hohenstaufen-klein.de>
Datum	Mon, 04 May 2026 08:31:00 +0200
Betreff	Diagnose VestaCool FR-900 / Token refused

Sehr geehrte Frau Dr. Mertens,

mechanisch spricht einiges für Kompressor oder Sensorboard. Der ServicePort verweigerte aber die Diagnose mit "Token refused". Ohne Freischaltung können wir das Ersatzteil nicht pairen.

Mit freundlichen Grüßen

Gregor Pütz

entsorgte-lebensmittel-belegliste.csv

tabellen/entsorgte-lebensmittel-belegliste.csv

Datum	Lebensmittel	Betrag_EUR	Beleg	Anmerkung
2026-03-18	Frischfleisch und Fisch (Wocheneinkauf)	34.20	Kassenbon Edeka vom 16.03.	Frischfach zeigte morgens 12 Grad
2026-03-24	Milchprodukte und Aufschnitt	27.80	Kassenbon Rewe vom 21.03.	Foto analoges Thermometer 11 Grad vom selben Tag
2026-03-24	Tiefkühlware angetaut	24.40	ohne Beleg	Betrag geschätzt laut Notiz der Mandantin
2026-04-02	Joghurt und Sahne sauer	11.95	Kassenbon Rewe vom 30.03.	zweites Foto Kondenswasser Rückwand
2026-04-19	Geburtstagstorte (bestellt)	38.00	Rechnung Konditorei Severin	Kühlung über Nacht ausgefallen laut App-Warnung 03:12 Uhr
2026-05-02	Wocheneinkauf teilweise	19.60	Kassenbon Lidl vom 29.04.	nur verdorbene Positionen angesetzt
2026-05-02	Inhalt Frischfach komplett	42.75	ohne Beleg	vor Reparaturversuch Pütz am 03.05. ausgeräumt und entsorgt; Aufstellung aus dem Gedächtnis

firmware-und-temperatur-log.csv

tabellen/firmware-und-temperatur-log.csv

Datum	Quelle	Ereignis	Wert	Notiz
2026-02-03	App	Update angeboten	5.4.8	Sicherheits- und Effizienzupdate
2026-02-07	Mandantin	Update gestartet	20 Minuten	Geraet blinkt
2026-03-24	Thermometer	Frischefach	12 Grad	Ziel 4 Grad
2026-04-02	App	Thermal variance detected		kein Wert in App
2026-05-03	Werkstatt	Token refused		Diagnose gesperrt

Position	Datum	Betrag	Beleg	Kommentar
Kühlschrank	2024-04-18	3299.00	Rechnung EB-2024-44172	Hauptkaufpreis
CarePlus 36	2024-04-18	249.00	Rechnung EB-2024-44172	Garantiepaket unklar
Pütz Diagnose	2026-05-03	178.50	Rechnung Pütz	Reparaturversuch scheitert
Lebensmittel entsorgt	2026-03-24	86.40	Kassenbons teilweise	Beweis lückenhaft
Frist Nacherfüllung	2026-05-31		Anschreiben Entwurf	noch nicht versandt

Tabellenblatt: Mangelmatrix

Datum	Thema	Beleg	Rechtsfrage	Offen
2024-04-18	Kauf/Lieferung	Rechnung	Verbrauchsgüterkauf	CarePlus-Bedingungen fehlen
2026-02-07	Firmwareupdate	App/Mandantin	Updatepflicht/Installation	Herstellerlog widersprüchlich
2026-03-24	Temperatur	Thermometerfoto	Sachmangel	Foto nicht datiert
2026-05-03	Reparaturblockade	Pütz-Protokoll	Right to Repair/Nacherfüllung	Sicherheitsbegründung prüfen

Bestellung, Rechnung, AGB-Auszug

Verkäuferin: Elektrohaus Brückner GmbH, Hohenzollernring 71, 50672 Köln

Rechnung: EB-2024-44172 vom 18.04.2024

Ware: VestaCool FR-900 SmartCooling, Edelstahl matt, Seriennummer VC-FR900-24-0418-77A

Position	Betrag
VestaCool FR-900 SmartCooling	3.299,00 EUR
Lieferung und Aufstellung	119,00 EUR
Altgeräte-Mitnahme	0,00 EUR
Garantiepaket "CarePlus 36"	249,00 EUR
Gesamt	3.667,00 EUR

Auszug aus Produktseite des Händlers, Ausdruck vom 06.04.2024:

- "VestaCool FR-900 hält Lebensmittel dank lernender Sensorik länger frisch."
- "Mit SmartCooling Cloud: automatische Temperaturprofile und Warnmeldungen."
- "Langfristig reparierbar: Ersatzteile und Servicezugang für bis zu 10 Jahre."
- "Energieoptimierung per App-Update inklusive."

AGB-Auszug in der Bestellbestätigung:

1. Für digitale Komfortfunktionen kann die Verkäuferin keine jederzeitige Verfügbarkeit einzelner Cloud-Funktionen zusichern.
2. Updates werden nach Maßgabe des Herstellers bereitgestellt.
3. Der Kunde darf Reparaturen außerhalb des autorisierten Servicenetzes nur vornehmen lassen, wenn keine sicherheitsrelevanten Baugruppen betroffen sind.
4. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt.

Notiz der Mandantin am Rand: "Brückner-Mitarbeiter sagte bei Lieferung, jedes Kälteunternehmen könne später Ersatzteile einbauen, VestaCool sei nicht so ein geschlossenes System."

Produktbeschreibung VestaCool FR-900

Der VestaCool FR-900 ist ein vernetzter Kühlschrank mit getrennten Temperaturzonen, Eiswürfelmodul, Feuchtesensorik und App-Steuerung. Ohne App ist eine manuelle Grundeinstellung möglich. Nach Händlerangabe funktionieren aber Energieoptimierung, Fehlerspeicher, Wartungsdiagnose, Eiswürfelmodul-Kalibrierung und Warnmeldungen nur über das digitale System.

Technische Bausteine:

Baustein	Bedeutung
Firmware Core 5.x	Steuerung Kompressor, Lüfter, Sensorlogik
VestaCool App	Temperaturprofile, Update, Warnmeldungen
Cloud-Dienst	Diagnose-Token, Ersatzteilverwaltung, Wartungshistorie
NFC-Ersatzteilchip	Pairing von Kompressor und Eiswürfelmodul
ServicePort	nur mit Händler-/Herstellerzertifikat vollständig nutzbar

In der Broschüre findet sich der Satz: "Repair-ready architecture: ServicePort und modulare Bauteile sorgen für schnelle Hilfe." Ein kleiner Sternchenhinweis verweist auf "autorisiertes Servicenetz". Die Mandantin erinnert sich an keine gesonderte Information, dass unabhängige Werkstätten technisch ausgeschlossen sein könnten.

04_update_timeline_firmware_app.docx

Firmware- und App-Timeline

Datum	Quelle	Eintrag
03.02.2026	App-Screenshot	Firmware 5.4.8 verfügbar, Sicherheits- und Effizienzupdate
07.02.2026	Mandantin	Update abends gestartet; Gerät blinkte 20 Minuten
08.02.2026	App	Eiswürfelmodul nicht kalibriert, bitte Service kontaktieren
16.03.2026	Herstellerlog	Update 5.4.8 "accepted"; unklar ob Installation oder Telemetrie
24.03.2026	Temperaturzettel	Frischefach 12 Grad um 07:20 Uhr
02.04.2026	App	"Thermal variance detected"
03.05.2026	Werkstatt Pütz	Diagnose nicht möglich: Token refused

Der Hersteller liest den 16.03.2026 als Installationsdatum und meint, die Käuferin habe Sicherheitsupdates zu spät installiert. Die Mandantin verweist darauf, dass das Gerät seit 07.02.2026 lauter gewesen sei und das Eiswürfelmodul seitdem nicht funktioniere. Eine verständliche Installationsanleitung wurde bisher nicht gefunden.

Mängelanzeige Temperatur und Eiswürfelmodul

E-Mail der Mandantin an Elektrohaus Brückner vom 04.04.2026:

Seit Wochen funktioniert das Eiswürfelmodul nicht mehr. Außerdem schwankt die Temperatur im Frischefach. Ich habe mehrfach Lebensmittel entsorgt. Bitte reparieren Sie das Gerät oder tauschen Sie es aus. Ich möchte nicht bis Juni warten, weil der Kühlschrank täglich gebraucht wird.

Fotos lagen als Handyfotos vor: Display zeigt 4 Grad Zieltemperatur, analoges Thermometer im Frischefach zeigt 11 Grad. Ein zweites Foto zeigt Kondenswasser an der Rückwand. Die Fotos sind nicht datiert; die Mandantin sagt, sie seien am 24.03.2026 und 02.04.2026 entstanden.

Händlerantwort: Man müsse zunächst klären, ob ein Bedienfehler, ein verspätetes Update oder ein nicht autorisierter Eingriff vorliege. Ein Technikertermin sei frühestens am 18.06.2026 verfügbar.

Händlerantwort zur Nacherfüllung

Elektrohaus Brückner schreibt am 22.04.2026:

- Das Gerät sei außerhalb der zweijährigen Herstellergarantie; die gesetzliche Gewährleistung sei "nahezu abgelaufen".
- Für digitale Komfortfunktionen sei VestaCool zuständig.
- Ein Austausch komme nicht in Betracht, solange kein autorisierter VestaCool-Techniker einen Hardwarefehler bestätigt habe.
- Eine Reparatur durch Pütz & Söhne könne die CarePlus-Garantie gefährden.
- Wegen vieler Servicefälle sei ein Termin Mitte Juni realistisch.

Auffällig: Die Rechnung enthält CarePlus 36 Monate; die Händlerantwort spricht aber nur von Herstellergarantie. Unklar ist auch, ob Brückner die Ware selbst als Verkäuferin prüft oder alles an VestaCool auslagern will.

Reparaturversuch Kältewerkstatt Pütz & Söhne

Termin: 03.05.2026

Techniker: Kälteanlagenbauermeister Gregor Pütz

Befund:

- Kompressor läuft unregelmäßig an, Abschaltung nach kurzer Lastphase.
- Temperaturfühler oben plausibel, Fühler Frischfach schwankt.
- Eiswürfelmodul mechanisch frei, Kalibrierung über App erforderlich.
- Ersatzkompressor VC-CMP-900 physisch verfügbar, aber NFC-Pairing im Gerät verweigert.
- ServicePort zeigt: "Token refused — authorized service session required".

Pütz notiert: "Mechanisch wäre das eine Standardreparatur. Ohne VestaCool-Freischaltung riskieren wir aber, dass Gerät dauerhaft sperrt. Kunde sollte Händler/Hersteller auffordern, Diagnosezugang oder autorisierten Termin kurzfristig zu ermöglichen."

Rechnung Pütz: 178,50 EUR für Anfahrt, Diagnoseversuch und Protokoll.

Hersteller-Servicepolicy Repair

VestaCool Europe GmbH, Auszug aus Serviceportal, Stand 15.05.2026:

1. Reparaturen an Kompressor, Sensorboard und Eismwürfelmodul sind sicherheitsrelevant.
2. Ersatzteile werden nur nach Seriennummernprüfung und Online-Diagnose freigegeben.
3. Nicht autorisierte Eingriffe können Energieverbrauch, Kältemittelkreislauf und Produktsicherheit beeinträchtigen.
4. Für unabhängige Werkstätten gibt es ein Registrierungsverfahren; Bearbeitungszeit aktuell sechs bis acht Wochen.
5. Bei Geräten mit CarePlus kann der Kunde einen autorisierten Termin verlangen.

Interne Notiz VestaCool im E-Mail-Anhang: "FR-900 Firmware 5.4.8 erzeugt gehäuft IceModule-Calibration-Fails. Root cause not closed. Bitte keine schriftliche Anerkennung als Serienfehler."

App-Screenshots beschrieben

Screenshot 1 vom 03.02.2026: "Firmware 5.4.8 verfügbar. Sicherheits- und Effizienzupdate. Installation empfohlen." Kein Hinweis auf Rechtsfolgen einer unterlassenen Installation.

Screenshot 2 vom 08.02.2026: "IceModule calibration failed. Contact service." Darunter grauer Button "Später" und blauer Button "Service buchen".

Screenshot 3 vom 02.04.2026: "Thermal variance detected. Food safety check recommended." Die App nennt keinen konkreten Temperaturwert.

Screenshot 4 vom 03.05.2026 aus Werkstattmodus: "Token refused — authorized service session required." Pütz sagt, dieser Bildschirm sei erst nach Einstecken eines ServiceAdapters sichtbar gewesen.

Entwurf Anschreiben Händler

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Mandantin macht Mängelrechte aus dem Kaufvertrag über den VestaCool FR-900 geltend. Nach den vorliegenden Unterlagen sprechen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das Gerät als Ware mit digitalen Elementen einzuordnen ist. Die Störungen betreffen nicht nur Komfortfunktionen, sondern Temperatursteuerung, Eiswürfelmodul, Diagnose und Reparaturfähigkeit.

Wir bitten um kurzfristige Nacherfüllung bis zum 31.05.2026. Bitte teilen Sie mit, ob Sie reparieren, ersetzen oder einen autorisierten Soforttermin mit Diagnosezugang bereitstellen. Ein Termin Mitte Juni ist angesichts der Lebensmittelsicherheit und der bereits dokumentierten Temperaturschwankungen nicht ausreichend.

Bitte nehmen Sie außerdem Stellung zu:

1. Firmwarestand und Updatehistorie,
2. Umfang der Aktualisierungspflichten,
3. Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Diagnosezugang,
4. Bedeutung des CarePlus-36-Pakets,
5. Frage, warum eine unabhängige Reparatur technisch blockiert wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wendelgard Mertens

Langgutachten und Entscheidungsvorlage

Gegenstand

Dieses Langgutachten führt die Unterlagen des Mandats von Reichenbach ./ Elektrohaus Brückner GmbH zu einer entscheidungsfähigen Prüfungsfassung zusammen. Gegenstand ist der am 18.04.2024 gekaufte vernetzte Kühlschrank VestaCool FR-900 SmartCooling (Rechnung EB-2024-44172, Gesamtpreis 3.667,00 EUR einschließlich Lieferung und Garantiepaket CarePlus 36), bei dem nach dem Firmware-Update 5.4.8 das Eiswürfelmodul ausfiel, die Temperatur im Frischfach schwankt und ein unabhängiger Reparaturversuch der Kältewerkstatt Pütz & Söhne am verweigerten Diagnose-Token und am Ersatzteil-Pairing scheiterte. Die Einzelstücke der Akte — Mängelanzeige, Händlerantwort, Werkstattprotokoll, App-Meldungen, Servicepolicy — benennen jeweils Probleme, ohne den rechtlichen Gedankengang zu Ende zu führen; diese Lücke schließt das Gutachten.

Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Einordnung des FR-900 als Ware mit digitalen Elementen (§ 327a Abs. 3, § 475b Abs. 1 BGB), Sachmangel durch Eiswürfelmodul-Ausfall und Temperaturschwankungen (§ 434, § 475b Abs. 2 bis 4 BGB), Aktualisierungspflicht und Installationsanleitung zur Firmware 5.4.8 (§ 475b Abs. 4 Nr. 2, Abs. 5 BGB), Beweislast (§ 477 Abs. 2 BGB), Nacherfüllung mit Fristsetzung zum 31.05.2026 (§§ 437 Nr. 1, 439 BGB), Schadensersatz für entsorgte Lebensmittel und die Werkstattrechnung über 178,50 EUR (§§ 280, 437 Nr. 3 BGB), Reichweite des Garantiepakets CarePlus 36 sowie Reparaturzugang und Recht auf Reparatur. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es entscheidungsreif ist, ob Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

1. Tatsachenbasis

Die Akte enthält mehrere Beweistypen. Uneingeschränkt verwertbar sind die Rechnung EB-2024-44172 vom 18.04.2024, die Bestellbestätigung mit AGB-Auszug, der Ausdruck der Händler-Produktseite vom 06.04.2024 mit der Aussage „Langfristig reparierbar: Ersatzteile und Servicezugang für bis zu 10 Jahre“, das Werkstattprotokoll von Pütz & Söhne vom 03.05.2026 nebst Rechnung über 178,50 EUR sowie die E-Mail-Mängelanzeige vom 04.04.2026 und die Händlerantwort vom 22.04.2026. Nur eingeschränkt verwertbar sind die lediglich beschriebenen App-Screenshots, die undatierten Handyfotos (Display 4 Grad, Thermometer 11 Grad, Kondenswasser an der Rückwand), die Randnotiz der Mandantin zur mündlichen Zusage des Brückner-Mitarbeiters bei Lieferung und das Herstellerlog mit dem Eintrag „accepted“ vom 16.03.2026, dessen Bedeutung ungeklärt ist. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, einzelne Einträge für geklärt zu halten, weil sie prägnant klingen. Das Herstellerlog liest den 16.03.2026 als Installationsdatum der Firmware 5.4.8, während die Mandantin die Installation auf den Abend des 07.02.2026 datiert und die App bereits am 08.02.2026 „IceModule calibration failed“ meldete; ob „accepted“ die Installation oder nur eine Telemetrie-Rückmeldung bezeichnet, ist offen. Die Handyfotos der Temperaturanzeige sind nicht datiert; die Mandantin ordnet sie dem 24.03.2026 und dem 02.04.2026 zu. Die Bedingungen des Garantiepakets CarePlus 36 liegen nicht vor, obwohl Händler und Hersteller sich darauf berufen. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob ein Austauschgerät wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob der Nacherfüllungsanspruch der Käuferin gegen die Elektrohaus Brückner GmbH aus §§ 437 Nr. 1, 439 BGB auf der vorhandenen Tatsachengrundlage trägt und kurzfristig durchsetzbar ist. Dafür sind getrennt zu prüfen: die Passivlegitimation der Verkäuferin trotz ihres Verweises auf VestaCool, die Angemessenheit der bis zum 31.05.2026 gesetzten Frist gegenüber dem erst für den 18.06.2026 angebotenen Techniktermin, der Sachmangel nach § 434 und § 475b BGB, die Beweislastverteilung nach § 477 Abs. 2 BGB sowie die Rechtsfolgende einschließlich Ersatzlieferung, Minderung, Rücktritt und Schadensersatz.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen, weil die Teilfragen voneinander abhängen. Die Einordnung als Ware mit digitalen Elementen entscheidet zugleich über die Beweislastvermutung (§ 477 Abs. 2 BGB) und die Verjährung (§ 475e BGB). Der streitige Installationszeitpunkt der Firmware 5.4.8 entscheidet darüber, ob die Verkäuferin sich auf eine unterlassene oder fehlerhafte Installation durch die Verbraucherin berufen kann (§ 475b Abs. 5 BGB) — was schon deshalb zweifelhaft ist, weil eine verständliche Installationsanleitung bislang nicht auffindbar ist. Die Token-Verweigerung gegenüber Pütz & Söhne wirkt auf die Zumutbarkeit der Nacherfüllung, auf eine mögliche Ersatzvornahme und auf die Bewertung des Werbeversprechens zur Reparierbarkeit zurück.

3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach derzeitigem Stand spricht vieles für einen durchsetzbaren Nacherfüllungsanspruch gegen die Verkäuferin. Die stärkste Position ergibt sich aus Unterlagen, die vor dem Konflikt entstanden sind: dem Produktseiten-Ausdruck vom 06.04.2024 mit dem Reparierbarkeitsversprechen, der Rechnung mit dem Garantiepaket CarePlus 36 und der App-Meldung vom 08.02.2026 unmittelbar nach dem von der Mandantin geschilderten Update. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach Streitbeginn formuliert wurden, insbesondere die Händlerantwort vom 22.04.2026 und die Hersteller-Servicpolicy mit Stand vom 15.05.2026, die Kompressor, Sensorboard und Eiswürfelmodul pauschal zu sicherheitsrelevanten Baugruppen erklärt.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

- sichere Tatsachen: Kauf am 18.04.2024 zum Gesamtpreis von 3.667,00 EUR (Rechnung EB-2024-44172), Verfügbarkeit der Firmware 5.4.8 ab dem 03.02.2026, App-Meldung „IceModule calibration failed“ am 08.02.2026, notierte 12 Grad im Frischfach am 24.03.2026 um 07:20 Uhr, Mängelanzeige vom 04.04.2026, Token-Verweigerung am 03.05.2026 laut Werkstattprotokoll, Rechnung Pütz & Söhne über 178,50 EUR;
- plausible, aber offene Tatsachen: Installationszeitpunkt des Updates (07.02.2026 laut Mandantin, 16.03.2026 laut Herstellerlog), Ursachenzusammenhang zwischen Firmware 5.4.8 und den Ausfällen von Eiswürfelmodul und Temperatursteuerung, Inhalt der CarePlus-36-Bedingungen, mündliche Zusage des Brückner-Mitarbeiters zur freien Werkstattwahl, Umfang der entsorgten Lebensmittel;
- bloße Bewertungen: die Behauptung des Herstellers, Kompressor, Sensorboard und Eiswürfelmodul seien „sicherheitsrelevant“, die Einschätzung des Händlers, die Gewährleistung sei „nahezu abgelaufen“, der Verdacht eines „Bedienfehlers oder verspäteten Updates“ sowie die Warnung, eine Reparatur durch Pütz & Söhne könne die CarePlus-Garantie gefährden.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in das Anschreiben an Brückner und VestaCool. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden, etwa als Aufforderung, das vollständige Update-

und Telemetrielog sowie die CarePlus-Bedingungen vorzulegen. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

4. Gegenposition

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern die Verantwortung verschieben. Brückner wird sich darauf berufen, für digitale Komfortfunktionen sei VestaCool zuständig, die Gewährleistung sei „nahezu abgelaufen“ und ein Austausch komme erst in Betracht, wenn ein autorisierter VestaCool-Techniker einen Hardwarefehler bestätigt habe. VestaCool wird auf das Herstellerlog vom 16.03.2026 verweisen und eine verspätete Installation des Sicherheitsupdates behaupten, außerdem den Diagnoseversuch von Pütz & Söhne als nicht autorisierten Eingriff einordnen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie weniger am einzelnen Dokument als an den Lücken der Update- und Fotodokumentation ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel, sondern eine nüchterne Darstellung. Belegt sind die Mängelanzeige vom 04.04.2026 in unverjährter Zeit, die App-Meldung einen Tag nach dem von der Mandantin geschilderten Update und die interne VestaCool-Notiz über gehäufte „IceModule-Calibration-Fails“ der Firmware 5.4.8. Bestritten wird eine verspätete Installation, zumal eine verständliche Installationsanleitung fehlt und die App-Meldung vom 03.02.2026 keine Folgen einer unterlassenen Installation nannte. Vorbehalten bleiben Rücktritt, Minderung und Schadensersatz nach fruchtlosem Ablauf der Frist zum 31.05.2026.

5. Handlungsempfehlung

Empfohlen wird folgender Ablauf:

1. Originalunterlagen sichern und nummerieren: Rechnung EB-2024-44172, Bestellbestätigung mit AGB-Auszug, Produktseiten-Ausdruck vom 06.04.2024, Werkstattprotokoll und Rechnung von Pütz & Söhne, App-Screenshots mit Metadaten exportieren.
2. Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen: Nacherfüllungsfrist 31.05.2026, angebotener Techniktermin 18.06.2026, Verjährung nach § 438 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BGB (zwei Jahre ab Ablieferung im April 2024) einschließlich Ablaufhemmung nach § 475e Abs. 3 BGB, weil sich der Mangel am 08.02.2026 gezeigt hat.
3. Das Anschreiben an Brückner (Entwurf Dr. Mertens) finalisieren: Eingang der Händlerantwort vom 22.04.2026 bestätigen, Nacherfüllung bis zum 31.05.2026 verlangen und alternativ einen autorisierten Soforttermin mit Diagnosezugang fordern.
4. Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen, insbesondere zum streitigen Installationsdatum, zur Beweiskraft der undatierten Fotos und zur Kausalität der entsorgten Lebensmittel.
5. Nach Eingang der CarePlus-36-Bedingungen und des vollständigen Update-Logs die endgültige Stellungnahme verfassen, einschließlich der Entscheidung zwischen Ersatzlieferung, Minderung und Rücktritt.
6. Bei Vergleichskontakt mit VestaCool nur freigegebene Tatsachen verwenden; die interne Herstellernotiz über den ungelösten Serienfehler („Root cause not closed“) wird als Verhandlungsargument geprüft, aber nicht vorschnell ausgespielt.

6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage

Option A: defensive Minimalantwort auf das Händlerschreiben vom 22.04.2026, die lediglich die Fristsetzung zum 31.05.2026 wiederholt. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, weil Brückner konkrete Angaben zu Firmwarestand und Bedienung erwartet und der Techniktermin am 18.06.2026 ungenutzt näher rückt.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung mit Update-Chronologie ab dem 03.02.2026, Werkstattprotokoll vom 03.05.2026 und Temperaturdokumentation, verbunden mit der Forderung nach Diagnosezugang für Pütz & Söhne oder einem autorisierten Soforttermin. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Beweislastposition aus § 477 Abs. 2 BGB aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung, welche Fotos und Erinnerungen der Mandantin bereits belastbar sind.

Option C: umfassende Stellungnahme mit Androhung von Rücktritt, Minderung und Schadensersatz einschließlich der Werkstattkosten von 178,50 EUR und der entsorgten Lebensmittel. Vorteil: kann den Vorgang vor dem Sommer beenden. Nachteil: hohes Risiko, solange der Installationszeitpunkt der Firmware 5.4.8 und der Inhalt von CarePlus 36 ungeklärt sind.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Darstellung, vermeidet ein vorschnelles Zugeständnis eines Bedienfehlers und zwingt Brückner und VestaCool, ihre Behauptungen zu Update, Sicherheitsrelevanz und Zuständigkeit zu belegen.

Offene Nachforderungen

- vollständige Bedingungen des Garantiepakets CarePlus 36;
- vollständiges Update- und Telemetrielog des Herstellers zur Klärung des Installationsdatums (07.02.2026 oder 16.03.2026);
- Installationsanleitung des Herstellers zur Firmware 5.4.8;
- Auskunft von VestaCool zum Registrierungsverfahren für unabhängige Werkstätten und zum Diagnose-Token für Pütz & Söhne;
- Belege und Kassenbons zu den entsorgten Lebensmitteln;
- Metadaten der Handyfotos vom 24.03.2026 und 02.04.2026;
- Bestätigung, ob der Ersatzkompressor VC-CMP-900 oder das kompatible Drittanbieter-Modul serverseitig freigeschaltet werden kann.

Ergebnis

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Der juristisch beste nächste Schritt ist das kontrollierte Anschreiben an Brückner mit Fristsetzung zum 31.05.2026 und der Forderung nach Diagnosezugang, parallel dazu die Sicherung der Beweise zu Update-Chronologie, Temperaturverlauf und Reparaturblockade. Erst nach Vorlage der CarePlus-Bedingungen und des vollständigen Update-Logs sollte über Rücktritt, Minderung und Schadensersatz endgültig entschieden werden.

Vollgutachten: Smart-Kühlschrank und Right to Repair

Auftrag und Aktenlage

Dieses Gutachten ordnet die Unterlagen des Mandats von Reichenbach ./ Elektrohaus Brückner GmbH und VestaCool Europe GmbH und formuliert die rechtliche Prüfung so weit aus, dass Anschreiben, Anträge und Verhandlungen daraus unmittelbar entwickelt werden können. Gegenstand ist der am 18.04.2024 gekaufte vernetzte Kühlschrank VestaCool FR-900 SmartCooling (Rechnung EB-2024-44172, Gesamtpreis 3.667,00 EUR einschließlich Garantiepaket CarePlus 36), dessen Eiswürfelmodul nach dem Firmware-Update 5.4.8 ausfiel und dessen Frischfach seit März 2026 Temperaturen von bis zu 12 Grad statt der eingestellten 4 Grad zeigt. Der Kern liegt bei der Einordnung als Ware mit digitalen Elementen, den Updatepflichten, der blockierten unabhängigen Reparatur durch die Kältewerkstatt Pütz & Söhne und der Beweislast; einschlägig sind insbesondere §§ 327a, 434, 437, 439, 445a, 475b, 475c, 475e, 476 und 477 BGB sowie die europäischen Vorgaben zum Recht auf Reparatur.

Tatsächlicher Prüfraumen

Die Akte zeigt konkrete Brüche. Die Mandantin datiert die Installation der Firmware 5.4.8 auf den Abend des 07.02.2026, das Herstellerlog liest den 16.03.2026 als Installationsdatum; ungeklärt ist, ob der Log-Eintrag „accepted“ die Installation oder nur eine Telemetrie-Rückmeldung bezeichnet. Die Handyfotos der Temperaturanzeige (Display 4 Grad, Thermometer 11 Grad) sind nicht datiert. Die Händlerantwort vom 22.04.2026 spricht nur von der zweijährigen Herstellergarantie, obwohl die Rechnung das Paket CarePlus 36 über 249,00 EUR ausweist, dessen Bedingungen fehlen. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung von Brückner oder VestaCool ist realistisch?

Normprogramm

Die Prüfung beginnt mit der Einordnung: Der FR-900 kann nach der Produktbeschreibung ohne Firmware, App und Cloud-Dienst weder das Eiswürfelmodul kalibrieren noch Temperaturprofile, Wartungsdiagnose und Ersatzteilstausch nutzen, was für eine Ware mit digitalen Elementen nach § 327a Abs. 3 und § 475b Abs. 1 BGB spricht. Darauf bauen auf: der Sachmangel nach § 434 und § 475b Abs. 2 bis 4 BGB, die Aktualisierungspflicht einschließlich Information über die Updates (§ 475b Abs. 4 Nr. 2 BGB) und die Frage einer fehlerhaften Installation durch die Verbraucherin (§ 475b Abs. 5 BGB), die dauerhafte Bereitstellung der SmartCooling Cloud (§ 475c BGB), die Beweislastvermutung während des Bereitstellungszeitraums (§ 477 Abs. 2 BGB), die Verjährung mit Ablaufhemmung (§ 475e BGB), die Nacherfüllung (§ 439 BGB), der Regress der Verkäuferin gegen ihre Lieferkette (§ 445a BGB), die Grenzen abweichender AGB (§ 476 BGB) sowie produktrechtliche Pflichten wegen der intern eingeräumten Häufung von Kalibrierungsfehlern. Diese Matrix entscheidet, ob die Käuferin nacherfüllen lässt, mindert, zurücktritt oder Schadensersatz verlangt.

Subsumtion I: Ausgangsposition

Die Käuferin hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf die Rechnung vom 18.04.2024, den Produktseiten-Ausdruck vom 06.04.2024 mit dem Versprechen „Langfristig reparierbar: Ersatzteile und Servicezugang für bis zu 10 Jahre“, die App-Meldung „IceModule calibration failed“ vom 08.02.2026 und das Werkstattprotokoll von Pütz & Söhne vom 03.05.2026 stützen, das eine mechanisch mögliche Standardreparatur beschreibt, die allein am verweigerten Diagnose-Token und am NFC-Pairing des Ersatzkompressors VC-CMP-900 scheiterte.

Schwach ist bisher, dass die Temperaturfotos undatiert sind, die mündliche Zusage des Brückner-Mitarbeiters zur freien Werkstattwahl nur als Randnotiz vorliegt und der Installationszeitpunkt des Updates streitig ist.

Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik

Brückner und VestaCool werden voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: der behaupteten verspäteten Installation des Sicherheitsupdates, einem möglichen Bedienfehler, dem Diagnoseversuch von Pütz & Söhne als angeblich nicht autorisiertem Eingriff, der angeblich „nahezu abgelaufenen“ Gewährleistung und dem Sicherheitsargument der Servicepolicy vom 15.05.2026. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein: Sie muss die Update-Chronologie ab dem 03.02.2026 belegen, die fehlende Installationsanleitung benennen und zeigen, dass die Verkäuferin für Mängel der Ware einschließlich ihrer digitalen Elemente passivlegitimiert bleibt.

Beweis- und Dokumentenstrategie

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Für den Mangel: die App-Meldungen vom 08.02.2026 und 02.04.2026, der Temperaturzettel vom 24.03.2026 (12 Grad um 07:20 Uhr) und der Werkstattbefund zum unregelmäßig anlaufenden Kompressor mit Abschaltung nach kurzer Lastphase. Für die Reparaturblockade: die ServicePort-Meldung „Token refused — authorized service session required“ und die verweigerte NFC-Freischaltung des Ersatzkompressors. Für die Mitverantwortung des Herstellers: die interne Notiz über gehäufte „IceModule-Calibration-Fails“ der Firmware 5.4.8. Wo ein Dokument fehlt — CarePlus-Bedingungen, vollständiges Update-Log, Metadaten der Fotos, Belege der entsorgten Lebensmittel —, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert; Widersprüche wie die beiden Installationsdaten werden in einem Vermerk erklärt.

Taktische Bewertung

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: CarePlus-Bedingungen, Update-Log und Installationsanleitung anfordern, App-Screenshots mit Metadaten sichern, Fristen notieren (Nacherfüllungsfrist 31.05.2026, Techniktermin 18.06.2026, Ablaufhemmung nach § 475e Abs. 3 BGB, weil sich der Mangel am 08.02.2026 gezeigt hat). Zweitens wird das Anschreiben an Brückner finalisiert, das Nacherfüllung bis zum 31.05.2026 oder einen autorisierten Soforttermin mit Diagnosezugang verlangt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Ersatzlieferung, Minderung, Rücktritt und Schadensersatz (entsorgte Lebensmittel, Werkstattrechnung über 178,50 EUR) mit Kosten und Risiken vergleicht. Viertens wird eine Klage vorbereitet, aber erst ausgelöst, wenn die Frist fruchtlos abläuft und auch der Nachtrag zum Cloud-Ticket keinen Diagnosezugang bringt.

Ergebnis

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Die Nacherfüllungslage ist gut, weil der Mangel zeitnah gerügt wurde, die Beweislastvermutung des § 477 Abs. 2 BGB für Mängel der digitalen Elemente während des Bereitstellungszeitraums in Betracht kommt und der Hersteller die Fehlerhäufung intern eingeräumt hat. Offen bleiben der Installationszeitpunkt der Firmware 5.4.8, der Inhalt von CarePlus 36 und die Frage, ob die Token- und Pairing-Blockade gegenüber Pütz & Söhne mit dem Werbeversprechen zur Reparierbarkeit und mit § 476 BGB vereinbar ist. Ziel der weiteren Bearbeitung ist, dass kein scheinbar kleines Beweisproblem — etwa die undatierten Fotos oder der doppeldeutige Log-Eintrag — später die materiell richtige Position der Käuferin entwertet.

Nachtrag Cloud-Ticket, Firmware und Ersatzteilzugang

1. Neue Unterlagen

VestaCool antwortet im Support-Ticket, der Token für die Kompressordiagnose werde nur zertifizierten Betrieben erteilt. Gleichzeitig bietet ein Ersatzteilhändler ein kompatibles Modul an, das nach Einbau aber serverseitig freigeschaltet werden muss.

2. Bedeutung

Der Nachtrag trennt Reparaturmöglichkeit, digitale Aktivierung, Sicherheitsargument und Verkäuferverantwortung. Er kann für Nacherfüllung, Ersatzvornahme, Minderung und Vergleich wichtig sein.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

anwaltsschreiben-haendler-entwurf.docx

docx/anwaltsschreiben-haendler-entwurf.docx

Entwurf Anwaltsschreiben an Elektrohaus Brückner

Unsere Mandantin macht Mängelrechte aus dem Kaufvertrag geltend. Nach Aktenstand liegt nahe, dass der VestaCool FR-900 eine Ware mit digitalen Elementen ist.

Bitte teilen Sie kurzfristig mit, wie Sie Nacherfüllung leisten und wie Diagnosezugang sowie Ersatzteilfeischaltung praktisch erfolgen sollen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

reparaturprotokoll-puetz.docx

docx/reparaturprotokoll-puetz.docx

KÄLTEWERKSTATT PÜTZ & SÖHNE

Kälteanlagenbau | Haushaltskälte | Werkskundendienst

Niehler Straße 214 | 50733 Köln | Telefon 0221 778491-0 | werkstatt@puetz-kaelte.de

Reparatur- und Diagnoseprotokoll VestaCool FR-900

Kundin	Amalie von Reichenbach, Rheinufer 14, 50668 Köln
Gerät	VestaCool FR-900, Seriennummer VCFR9-DE-22104-55
Termin	3. Mai 2026, 09:12 Uhr bis 11:06 Uhr
Techniker	Gregor Pütz, Kälteanlagenbauermeister
Auftrag	Temperaturschwankungen im Frischfach, Ausfall Eiswürfelmodul, Diagnose nach Aktualisierung
Arbeitsort	Küche der Kundin; anwesend bis 09:45 Uhr Hausmeister Ralf Kemper

1. Zustand bei Beginn

Die Anzeige meldete für das Kühlfach 5 Grad Celsius und für das Frischfach 2 Grad Celsius. Das eingebrachte Vergleichsthermometer zeigte nach 25 Minuten im Frischfach 7,4 Grad Celsius. Im Auffangbereich des Eiswürfelmoduls befanden sich Schmelzwasserreste. Türdichtungen, Scharniere und Lüfter waren frei von sichtbaren Beschädigungen.

2. Prüfschritte

Uhrzeit	Prüfung	Messwert oder Feststellung
09:28	Kompressoranlauf	Stromaufnahme 1,7 Ampere; Abschaltung nach 41 Sekunden; erneuter Anlauf nach 6 Minuten
09:46	Temperaturfühler oben	Widerstandswert plausibel; Anzeige und Referenzwert weichen um 0,6 Grad ab
10:03	Fühler Frischfach	Sprunghafte Werte zwischen 2,1 und 8,0 Grad bei unveränderter Referenztemperatur
10:19	Eiswürfelmodul	Mechanik frei; Kalibrierung verlangt Anmeldung in der Mobilanwendung
10:37	ServicePort	Meldung Token refused - authorized service session required
10:51	Ersatzkompressor VC-CMP-900	Bauteil physisch passend; NFC-Pairing ohne freigegebene Sitzung abgewiesen

3. Nicht ausgeführte Arbeiten

Der Kompressor wurde nicht ausgebaut und das Gerät nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ohne autorisierte Sitzung bestand das Risiko, dass ein eingebautes Ersatzteil nicht freigeschaltet wird und der

bisherige Diagnosezustand verloren geht. Ein Eingriff in die Cloud- oder App-Konfiguration war nicht beauftragt und technisch nicht möglich.

4. Abrechnung und Rückgabe

Position	Menge	Betrag
Anfahrt Köln-Nippes bis Rheinufer	1	38,00 EUR
Fehlerdiagnose und Messung	1,5 Stunden	126,00 EUR
Kleinmaterial und Messprotokoll	1	14,50 EUR
Gesamtbetrag		178,50 EUR

Das Gerät blieb angeschlossen. Der Kundin wurde empfohlen, Händler und Hersteller um einen autorisierten Servicetermin oder um Freigabe des Diagnosezugangs zu bitten. Das Protokoll dokumentiert ausschließlich die am 3. Mai 2026 festgestellten technischen Tatsachen.

Köln, 3. Mai 2026

Gregor Pütz
Kälteanlagenbauermeister